Registro: 2022.0000105852

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1009942-19.2021.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é recorrido ANDRE ELIAS PEREIRA NEVES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Juizes ALESSANDRO CORREA LEITE (Presidente sem voto), FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES E VINICIUS PERETTI GIONGO.

São Paulo, 1º de setembro de 2022

Adriano Camargo Patussi
Relator
Assinatura Eletrônica

1009942-19.2021.8.26.0482 - Fórum de Presidente Prudente
Recorrente, RecorrenteDepartamento Estadual de Trânsito - Detran, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
RecorridoAndre Elias Pereira Neves

Voto nº 1018

Autuação por embriaguez ao volante. Teste do etilômetro. Margem de erro. Valor considerado abaixo do mínimo para a caracterização da infração. Resolução 432/13 do CONTRAN. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos

Relatório dispensado.

Passo ao voto.

A Resolução n.º 423/13 do CONTRAN dispõe que a infração do art. 165 do Código de Trânsito caracteriza-se quando constatada concentração igual ou superior a 0,05mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, já descontada a margem de erro admissível (arts. 4.º par. ún., e 6.º, II)

No caso, o etilômetro detectou a concentração de **0,05mg/l**, de forma que, aplicando-se a margem de erro prevista na Tabela de Valores Referenciais que integra a Resolução, o valor a ser considerado para fins de autuação é de **0,01mg/l**.

Trata-se de concentração inferior ao mínimo regulamentar necessário para configurar a infração (0,05mg/l), o que descaracteriza o ilícito.

Nesse sentido:

> Ao se conjugar o art. 276 do CTB com o art. 6º, II, da Resolução 432/2013 do Contran, tem-se que, nos casos de aferição, por meio do aparelho conhecido como bafômetro, da quantidade de álcool por litro de ar alveolar expirado, é necessário observar as margens de tolerância indicadas, sendo certo que **a infração administrativa somente será caracterizada se a medição realizada for igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/l), descontado o erro máximo admissível de acordo com os valores indicados na tabela do anexo 1 da Resolução.** Vale ressaltar que o artigo 6º, inciso II, da Resolução do CONTRAN não contraria o disposto do artigo 276 do CTB, mas sim prevê a aplicação de regulamento supletivo, conforme a disposição legal contida no

parágrafo único do artigo 276 do CTB, que determina ao Contran disciplinar as margens de tolerância para casos específicos. No caso dos autos, de acordo com o auto de infração (fls. 14), tem-se que o impetrante, submetido ao teste de aferição da quantidade de álcool por litro de ar alveolar expirado, teve como resultado o valor de 0,07mg/l, sendo considerado o valor de 0,03mg/l, após a subtração da margem de tolerância. Dessa forma, tendo em vista que o valor a ser considerado (de 0,03mg/l) é inferior ao quanto estipulado para fins de caracterização de infração administrativa (maior ou igual a 0,05mg/l), de rigor o reconhecimento de afronta ao direito líquido e certo do impetrante. (Ap. n.º 1010679-78.2018.8.26.0077, Rel.Marcelo L. Theodósio, 11.ª Câm. de Dir. Públ., j. 10/09/2019).

Recurso inominado. Autuação por embriaguez ao volante. Teste do etilômetro. Margem de erro. Valor considerado abaixo do mínimo para a caracterização da infração. Resolução 432/13 do CONTRAN. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001775-86.2020.8.26.0566; Relator (a): Rafael Pinheiro Guarisco; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - Pretensão do impetrante de ver reconhecida a nulidade de auto de infração, realizado à luz do art. 165 do CTB, ao argumento de que a autoridade de trânsito não observou a redução mínima em relação ao valor obtido no teste de etilômetro. Inteligência do disposto no art. 6º, II, da Resolução Contran nº 432/2013 para caracterização da infração. Valor medido de 0,08 mg/l, que corrigido resultou em 0,04 mg/l, estando abaixo dos 0,05 mg/l necessários para configurar a infração ao artigo 165 do CTB. Redução legal no teste do etilômetro que não foi observada na espécie. Auto de infração anulado. R. sentença denegatória da ordem reformada. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 1056340-89.2017.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 03.04.2019).

Pelo exposto, voto pelo **IMPROVIMENTO** do presente recurso, mantendo a sentença tal como posta.

A recorrente arcará com as custas e despesas processuais, ressalvadas as isenções legais, assim como o pagamento verba honorária em montante equivalente R$ 1.000,00

ADRIANO CAMARGO PATUSSI
Juiz Relator